

1515912-60.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... Rel. Juiz JOSÉ HABICE - j. 5.9.96, v.u.) ROUBO - Prova - Palavra do ofendido - Admissibilidade para elucidação dos fatos e identificação do crime. " Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor" (Ap. 1.025.559/0 - 11.a Câ. - j. 21.10.1996 - rel. Juiz ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1515912-60.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515912-60.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2184542/2020 - 49º D.P. SÃO MATEUS, 12680915 - 49º D.P. SÃO MATEUS, 3378/20/249 - 49º D.P. SÃO MATEUS, 2184542 - 49º D.P. SÃO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY MARIANO DE SENA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

WESLEY MARIANO DE SENA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. Isso porque, no dia 28 de julho de 2020, por volta das 11h30min, na Rua Forte do Triunfo, nº 433, São Mateus, nesta Capital, WESLEY MARIANO DE SENA subtraiu, para si, mediante destruição de obstáculo, o veículo Fiat Uno, placa FWE-8430,

pertencente a JOSÉ ALEXANDRE GUIMARÃES DE JESUS.

A vítima deixara o Fiat Uno estacionado no local dos fatos. Aproveitando-se da falta de vigilância, o denunciado entrou no veículo, destruiu o sistema de ignição e instalou outro módulo de injeção, com o qual conseguiu acionar a partida.

Poucos minutos depois, o denunciado conduzia o veículo subtraído pela Rua Mariana de Souza Guerra. Policiais Militares, acionados pelo COPOM, iniciaram perseguição ao veículo e deram ordem de parada ao denunciado. Ele parou o carro e tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos Policiais e preso em flagrante.

O veículo e os petrechos utilizados para a prática da subtração foram apreendidos. O carro subtraído foi avaliado em R\$ 35.000,00 (fls. 17).

Oferecida a denúncia (fls.1/2), foi ela recebida no dia 10 de agosto de 2020 (fls.107/109). Consequentemente o acusado foi citado (fls.135), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls.131/133), subscrita pela defesa constituída. Não sendo supridos os requisitos para a absolvição sumária, agendou-se a audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de abril de 2022, às 13:45 horas (fls.184), na modalidade presencial.

Durante a instrução da causa foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas na denúncia. O réu foi interrogado ao final.

Encerrada a instrução criminal Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, fls. 212/216.

A Defesa, por sua vez, fls. 219/225, requereu a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, a desclassificação para furo simples, pena mínima, substituição da pena corporal, regime aberto e recurso em liberdade

Encontram-se, ainda, nos autos, o auto de prisão em flagrante (fls.3/4); o boletim de ocorrência (fls.13/15); o auto de exibição/apreensão (fls.16); o termo de interrogatório (fls.9); o termo de depoimento (fls.6/7); o termo de declarações (fls.8); o auto de qualificação (fls.10); o laudo pericial (fls.160/164); bem como as folhas de antecedentes (fls.37/40;99/100).

E o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 13/15, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, pelos laudos periciais de fls. 160/161 e 162/164.

A autoria do crime de furto qualificado é certa e recai contra o acusado, vejamos. E juízo a vítima e dois policiais militares foram ouvidos.

Pelo relato da vítima, é possível se concluir que o acusado foi preso em flagrante, na posse do veículo furtado cerca de 15 minutos antes.

Esse breve espaço temporal entre o furto, a prisão em flagrante na posse do veículo, a tentativa de fuga do acusado bem como a apreensão de um módulo automotivo de injeção eletrônica instalado, devidamente apreendido e periciado conforme laudo de fls. 162/164 indicam que o acusado foi o autor do crime de furo não sendo possível ou viável a desclassificação do crime para receptação simples. Vejamos os depoimentos prestados em juízo.

A vítima José Alexandre narrou que na manhã do dia dos fatos prestava serviços pela operadora Claro, com um carro da empresa Procisa, no apartamento de uma cliente, quando ligaram da portaria do prédio informando que o auto estava sendo furtado. Ligou para 190 e cerca de 15 minutos depois recebeu ligação dos policiais dizendo que o carro havia sido recuperado e que o declarante deveria ir ao 49 DP. Foi arrombado o miolo da chave da porta do carro, retirado o rastreador, estouraram o painel onde fica o segredo e assim conseguiram levar o carro. Fizeram ligação direta para acionar o motor. A polícia foi muito eficiente.

No mais, não há porque desconfiarmos do depoimento da vítima, pessoa que nada tem contra o acusado.

E, sobre a importância do depoimento da vítima em casos de delitos contra o patrimônio, já decidi a jurisprudência:

ROUBO - Palavra da Vítima - Valor Probante - "Nos delitos patrimoniais, pelo geral

cometidos na clandestinidade, apenas com a presença dos sujeitos ativo e passivo, é a palavra da vítima relevante para o reconhecimento do autor e serve de base para sua condenação”(TACRIM - Ap. nº 1.023.8013 - Limeira - 7ª Cam. - Rel. Juiz JOSÉ HABICE - j. 5.9.96, v.u.)ROUBO - Prova - Palavra do ofendido - Admissibilidade para elucidação dos fatos e identificação do crime. “ Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor”(Ap. 1.025.559/0 - 11.a Cam. - j. 21.10.1996 - rel. Juiz Wilson Barreira). "Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que não se encontre, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes" (RJDTACrim 16/149 - rel. Walter Swensson.

Mas não é só.

A palavra da vítima veio bem amparada pelo relato dos policiais.

Com efeito, Rafael, policial militar, recordou-se dos fatos mas não se recordou do réu. Estavam em patrulhamento quando via Copom tomou conhecimento de um furto de um veículo em andamento. Passaram o modelo e o emplacamento. Passou a patrulhar com vista ao veículo e chegaram a avistá-lo. Deram ordem clara de parada mas ele não obedeceu. A ordem foi clara. Ele tentou fugir com o veículo e depois jogou o carro em cima da guia e se evadiu a pé. O carro era de uma empresa, salvo engano. Foi a testemunha e sua equipe quem conseguiu prender o acusado que tentou se abrigar num posto de gasolina. Não se recorda se as chaves do veículo estavam na ignição. O veículo foi levado ao 49 DP e a vítima lá compareceu e reconheceu a res. Salvo engano, um módulo de ignição foi usado no veículo e foi apreendido. O acusado nada disse no momento de sua prisão. Poucos minutos antes o furto foi praticado. Não se recorda a localização do posto de gasolina. Não se recorda se houve a indicação das qualidades físicas do acusado via Copom.

Wagner, o outro policial, reconheceu o acusado de um furto a veículo. Estava em patrulhamento de rotina quando o Copom irradiou o furto a um veículo Uno, inclusive com o emplacamento. Foi ao local e o veículo não se encontrava mais. Passaram a patrulhar com vistas a localizar a res e acabaram localizando-a. Ele tentou se evadir e como viu que não conseguiriam, passou a fugir a pé e acabou sendo preso em flagrante. Foi um dos que prendeu o acusado em flagrante. Recorda-se que ele confessou o crime. O que se recorda e que localizaram um módulo de ignição no veículo e o miolo estourado. Não se recorda se a vítima foi a delegacia. Todos foram conduzidos a delegacia. Não se recorda se a informação do Copom também esclareceu as características físicas do acusado.

Como se percebe, a prova é harmônica e a única conclusão possível é a de que o acusado praticou o crime de furto sendo surpreendido minutos após na posse da res furtiva.

Tanto é, que sua versão é absolutamente inverossímil e não se encaixa no tempo dos fatos, vejamos.

Wesley declarou que tem 28 anos de idade e é motoboy. É amasiado e tem um filho com o qual também reside. Já foi processado em Santo André por receptação de veículo. Estava trabalhando e na hora do almoço encontrou com um conhecido que pediu para que ele elevasse o veículo a um posto de gasolina. Ele disse que era apenas para que o interrogando deixar o carro no posto que um outro rapaz iria retirá-lo. Ele disse que era apenas para fazer isso e que não precisaria esperar ninguém. O nome dessa pessoa era Jorge que morava próximo da casa do interrogando. Não deu sua versão dos fatos na delegacia, na verdade o delegado de polícia mandou que o interrogando permanecesse em silêncio mas pode dizer o nome da esposa e do filho. Não tentou fugir. Parou o veículo assim que ouviu a sirene da polícia e não tentou fugir. O processo de Santo André ainda está em aberto. Foi condenado em primeiro grau naquela ação. Foi abordado no bairro Rodolfo Pirani.

Como se percebe, a versão é mentirosa, sem neo e lastro probatório motivo pelo qual não será admitida por esta Magistrada.

Assim, comprovada a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado.

Apenas uma questão relevante a ser observada.

No processo penal, o réu se defende dos fatos a ele imputados na denúncia e não da definição típica.

No caso em análise, a descrição fática não trata de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e sim pela utilização de chave falsa na medida em que a utilização de módulo de ignição equivale a chave falsa conforme amplo reconhecimento dos tribunais pátrios.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Furto qualificado. Recurso defensivo. Autoria e materialidade bem demonstradas. Afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa. Não cabimento. Módulo de ignição utilizado para acionar o funcionamento do motor do automóvel. Instrumento abrangido pelo conceito de chave falsa. Precedentes do STJ. Qualificadora mantida. Dosimetria. Pena e regime bem fixados. Reprimenda privativa de liberdade devidamente substituída por penas restritivas de direitos. Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 15021937920198260540 SP 1502193-79.2019.8.26.0540, Relator: Leme Garcia, Data de Julgamento: 12/11/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/11/2021)

E restou comprovada a apreensão e utilização deste equipamento para a prática do furto, o que o qualifica nos termos do artigo 155, § 4º III do Código Penal, seja pela fala das testemunhas policiais, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 16 e pelo laudo de fls. 162/164.

Dessa forma, bem delineada a responsabilidade criminal, eis que os elementos probatórios foram seguros, apontando, com a certeza necessária, a autoria do crime e sua materialidade.

Diante do panorama apresentado, por se enquadrar, a conduta do acusado, no conceito de fato típico e antijurídico, e não havendo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Assim, afastadas as teses defensivas, passo à dosimetria da pena.

Atenta aos requisitos constantes do artigo 59 do Código Penal observo que não há circunstâncias que justifiquem a fixação da reprimenda acima do mínimo legal. O réu é primário, não ostenta antecedentes e a não houve qualquer elemento outro que possa justificar o recrudesimento da pena.

Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa..

Na segunda e terceira fase da pena, nada a acrescentar.

Regime aberto.

Ante o exposto, aplico o disposto pelo artigo 383 do Código de Processo Penal para ajustar o fato típico descrito na denúncia a correta tipificação jurídica e julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o réu WESLEY MARIANO DE SENA, RG: 43668787, CPF: 450.960.738-58, nascido em 02/04/1994, natural de São Paulo - SP, filho de Wellington Ambrosio de Sena e Sonia Mariano, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, em seu parâmetro mínimo legal, por infração ao artigo 155, §4º, inciso III, do Código Penal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao sentenciado por duas restritivas de direitos, a primeira na forma de prestação de serviços à comunidade, cujas condições de cumprimento serão estabelecidas, oportunamente, pelo Juízo das Execuções Criminais, e a segunda na forma de prestação pecuniária, consistente no pagamento a instituição pública ou privada com destinação social --- também a ser especificada pelo Juízo das Execuções Criminais--- do valor correspondente a um salário mínimo federal em vigor na época do efetivo adimplemento.

Porquanto respondeu a todo processo solto e não vislumbrando motivos para a decretação do cárcere, concedo o recurso em liberdade.

Oportunamente, expeça o necessário para a execução da pena imposta e ao cumprimento desta sentença. Oficie-se ao TRE, para atendimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e comunique-se ao IIRGD.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

PRIC

São Paulo, 28/11/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA